## 壹、沿革

一、清末民律草案仿JP舊§802 ⇒ 大理院2上33、2上208、7上665 ⇒ 14民律第二次草案

二、19改JP to Swiss ⇒ 通常及非常法定財產制

## 貳、通常法定財產制 = 修正的分別財產制

一、所有权歸屬

1、19~74§1017

(1) 妻原有財產：婚前+婚中无償取得之財產（ex：繼承）

(2) 妻勞力所得：妻之特有財產（§1013④）⇒ 非联合財產（§1016）

(3) 夫妻不能証明為特有或原有則為联合財產歸夫所有（SC 55台抗161裁 一廢、57台上2227裁一廢）

2、74~91§1017

(1) 夫妻共有联合財產，且妻婚中購置之產即妻之原有財產

(2) §1017Ⅱ：不能証明推定為夫妻共有之原有財產

3、85.9.26~施§6-1（J410 要求制定）（SC106台上2901：对繼承人亦有適用，且无類推之餘地，限有明文者）

(1) 应解為妻自85.9.27起取得不动產所有权（林、SC 88台上2816）

(2) SC 87台上2316、林：1年緩衝期結束前夫之債权人声請強執者应无新法適用

4、91~§1017、施§6-2

(1) 廢联合財產，刪§1016

(2) 改原有、特有為婚前、婚後 ⇒ §1030-1Ⅰ、1017Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

(3) 施§6-2 无溯及性

A、无关說：僅名詞修改，本質不变，无关溯及（戴、林）

B、溯及說：J620 原有財產不区分婚前、婚後，均為剩餘財產分配請求权所及（§1030-1）（棋）

↳ 林：J620本質上应係对舊§1030-1Ⅰ之原有財產行詮釋，否定施§6-2有溯及力

二、管理、使用、收益及处分权（§1017~1021刪）

1、19~91§1016：联合財產 ⇒ 夫管理、管理費由夫負担（19~§1018）/夫原則，有約定從其約定（74~1018）/各自管理、使用处分收益（91~§1019）

2、~74 1017Ⅲ：妻財產所生孳息，所有权歸夫，74~§1017Ⅲ刪，74~91§1019：夫对妻原有財產有使用管理收益权，孳息於支付共同生活費後有剩餘歸妻 91~§1019刪

3、~91§1020Ⅰ：夫对妻原有財產处分应得妻同意，但管理上必要者，不在此限 ⇒ §1020、1021皆刪

三、債務清償責任（§1023）⇒ 舊法複雜難以操作

四、財產報告义務（§1022）：舊法 ⇒ 联合財產制下，夫因妻之請求有隨時報告之义務

五、剩餘財產分配請求权（SC 104台上773：与繼承权不同，无混同問題）

1、74~91§1030-1增訂，91~修正文字

2、發生原因

(1) 離婚、撤銷、改用其他財產制

(2) 死亡限繼承法於生存配偶之協力貢獻未予適当評價前不得已之解釋 ⇒ §1030-1Ⅲ 一身專屬

(3) 無效限有共同生活存在，避免 §999 $\xrightarrow[用]{準}$ §1058 造成無效但有剩餘財產分配

(4) 依法婚姻視為消滅 (§988-1Ⅱ、兩岸條例§64Ⅱ $\xrightarrow[用]{準}$ §41 $\xrightarrow[用]{適}$ 民法)

3、範圍 (SC 105台上1750：除有代物清償§319合意外，他方無從請求特定財產)

(1) §1030-1Ⅰ：婚後財產扣除債務、無償取得、慰撫金有剩餘者 (SC 106台上2424：父母之扶養費係身分上債務，非財產上債務 ⇒ 不應列入婚後債務)

(2) §1030-2Ⅰ：婚後清償婚前、婚前清償婚後皆應計入 ⇒ Ⅱ：§1030-1Ⅰ但 清償者準用 §1030-2Ⅰ

(3) §1017Ⅲ：改法定財產制前取得視為婚前財產 ⇒ 改用前債務，應視為婚前債務

(4) 適用74.6.4修正前?

A. 肯定說 (郭振恭、陳惠馨、SC 90判671行、J620)
↳ 不真正溯及既往

B. 否定說 (戴東雄、許澍林、SC 81台上2315、SC 行91.3.26庭長法官 ~95年)

4. 追加計算 (§1030-3)

(1) §1030-1：消滅前五年內處分婚後財產應追加計算視為婚後財產

↳ 但：履行道德上義務所為 (ex：父母生日送生日禮物) 與故意減少分配額有差

(2) 處分含無償及有償行為，有償時應指處分之價額扣除處分所得後之部分

(3) 法不溯及既往 ⇒ §1030-3 限發生施行後，始有適用餘地 (SC 93台上1162)
施引
↳ §1020-1：亦同

(4) §1030-3Ⅱ：向第三人請求，限無償或顯不相當對價；§1030-3Ⅲ：消滅時效 ⇒ 2年/5年 (SC 106台上2959：客觀上足以一方明知他方剩餘較多始足當之)

(5) 林：未免第三人受不測損害，應限主觀有使分配額減少及客觀上五年內

(6) 夫妻間贈與
- 無償取得說 (通)：宜由法條形式文義觀察，無區分必要，亦對弱勢一方有利
- 家事勞務對價說

5. 計算時點

(1) 法定財產關係消滅時為準 (§1030-4Ⅰ本文)

(2) 判決離婚：起訴時為準 (§1030-4Ⅰ但)

(3) 追加計算部分：處分時為準 (§1030-4Ⅱ)

(4) 撤銷婚姻：同為法定財產 ⇒ 類推§1030Ⅰ但 起訴時為準 (棋)

(5) 調解、和解離婚

A. SC 106台上1223：調解成立時
SC 106台上2345、103法律座談會：移送調解以起訴時為準 / SC 106台上3007、105台上254、103座談會：和解起訴時為準

B. 林：和解調解應屬兩願離婚 (家事§30Ⅰ、45Ⅰ) 非裁判離婚 ⇒ 應類推§1030-4Ⅰ本文 消滅時為準

(6) 無效：類推§1030-4Ⅰ但 起訴時為準 (SC 106台上2653)

6. 顯失公平 (§1030-1Ⅱ)：依民事訴訟主張之 ⇒ 非依非訟程序主張之 (楊建華、棋、林) (SC 107台上1649)

7. 消滅時效：2年/5年 (§1030-1Ⅲ) ⇒ 特別規定 (§988-1Ⅲ)，戴：§988-1Ⅲ 係除斥期間

六、保全（91增訂§1020-1、1020-2）

1.有償行為之撤銷權⇒客觀上有損剩餘財產分配請求權且主觀須惡意與受益人受益時亦屬惡意為必要（§1020-1Ⅱ）

2.此保護者應係未發生之債權⇒期待權之保護，除斥期間6月/1年（§1020-2）

七、自由處分金（91增訂§1018-1）

1.夫妻協議定之⇒提案：請求→協議⇒立法者定位此條為注意規定⇒協議不成不得請求酌定

2.屬§1008-1之其他約定⇒準用§1007、1008⇒須以書面為之，非經登記不得對抗第三人

3.非無償贈與⇒若為贈與則不待此條規定，且不僅法定財產制可適用，立法理由亦肯認之（林；戴：無償贈與；戴東雄：婚後有償取得之財產）

4.非婚後收入、有償取得，立法理由認應屬剩餘財產之提前給付⇒剩餘財產分配之額應扣除自由處分金，自由處分金以書為之，證明上無困難（林）

## 參、非常法定財產制（§1010Ⅰ）

一、舊法

1.當然法定財產制=法律特別規定⇒刪§1009、1011

2.宣告法定財產制=裁判特別規定

① 依法應給付家庭費用而不給付時（SC 57台上2632例：限有給付義務⇒約定由夫承擔，夫不支付時妻亦不得用分別財產制

② 夫或妻之財產不足清償其債務：實用性不大，改用分別財產制後對剩餘較多之他方而言未必有利

③ 應得夫妻之一方之同意所為之財產處分，夫妻之一方無正當理由拒絕同意時：指§1033而言，採法定財產制之夫妻，自行管理、使用、收益及處分自己之財產不適用

④ 有管理權之一方對共同財產顯有不當，經他方請求改善而不改善：僅適用共同財產制⇒一方管理（§1032Ⅰ），有管理權一方有情形，他方自得請求

⑤ 不當減少其婚後財產，對他方剩餘財產分配請求權侵害之虞時：91增訂⇒對純從事勞動之配偶於改用分別財產制，斷絕其剩餘財產分配之權利，可能不利

⑥ 其他重大事由

1.夫妻一方將自己財產移轉於他人所有或任意浪費

2.財產移轉至大陸，致TW配偶或子女權益受有影响

3.夫妻總財產不足清償總債務或夫妻難維持共同生活，不同居已達6月以上時（§1010Ⅱ）

↳SC 101台上613：已明文，有責一方亦得請求

## 肆、約定財產制

一、夫妻財產制之訂立時期

1.婚前、婚後皆可（§1004）

2.婚姻契約為主契約⇒財產制契約為從契約⇒須婚姻成立後始生效力

二、改用與廢止

1.得以契約廢止其財產契約或改用其他財產制（§1012）

2.廢止契約後即回復通常法定財產制（§1005）

三、訂約之方式：書面為之（§1007），違反無效（§73）

四、登記

1. 為對抗要件 (§1008Ⅰ)，第三人不論善惡意

2. 登記不影響依其他法律所為之財產權登記之效力 (§1008Ⅱ) (ex：登記前已設定抵押權者不受影響)

3. 程序 (非訟§101~107)

五、契約性質：本質上係財產契約，但不明係債權或物權契約 (林)

六、訂約能力

1. 限夫妻或將成為夫妻之人，但本質上屬財產契約 ⇒ 不因訂約人身分異其性質

2. ~91§1006：未成年or禁治產應得其法代同意 ⇒ 經法代同意，禁治產人可為之，未成年結婚取得行為能力但仍須法代同意，後刪除

3. 婚前訂約應有法代允許 (§77)，亦可事後承認於結婚後生效，結婚後已有完全行為能力者自得自行承認婚前契約 (§81)

4. 變更、廢止須婚後 ⇒ 以有完全行為能力無須同意

5. 受監護人 ⇒ 由法代為之 ⇒ 法代為妻則 §1098Ⅱ 選任特別代理人 代為之

七、其他約定：自由處分金、共同財產管理人、共同財產分配權額 準用§1007、1008 (§1008-1) ⇒ 書面登記不得對抗第三人

§1018-1　§1032Ⅰ但　§1039Ⅱ、1040Ⅱ

八、共同財產制

1. 一般共同財產制

(1) 所有權歸屬

A、夫妻公同共有 (§1031)

B、特有財產 (§1031-1)

Ⅰ① 專供夫或妻個人使用之物：限動產 (ex：衣帽、飾品、化妝品、個人圖書、樂器、運動器具、印章、香水、菸)

Ⅰ② 職業上必需之物：承舊§1013 §1191Ⅱ ⇒ 解釋上應同其兼及營業所需之物 (林、史、戴)

Ⅰ③ 受贈之物經贈與人書面聲明為其特有財產

(A) 聲明日後結婚時贈與物為其特有財產 ⇒ 日後結婚後有效 (SC 27上539例)

(B) 以受贈之特有財產之金錢購買不動產 ⇒ 僅受贈物狀態變更，該不動產仍為特有財產 (SC 75台上1840例)

Ⅱ 適用分別財產制 (§1031-1Ⅱ) ⇒ 各自保有其財產所有權，各自管理、使用、收益及處分 (§1044)

(2) 管理：得約定由一方管理 (§1032Ⅰ)，管理費由共同財產負擔 (§1032Ⅱ)，使用法無明文，應為共同使用，收益屬共同財產為公同共有

(3) 處分：公同共有之權利義務依所由規定之法律或契約定之 (§828Ⅰ) ⇒ §1033Ⅰ：處分應得他方同意 (含事實上及法律上處分) ⇒ 無同意屬無權處分
§1033Ⅱ：保護交易安全 ⇒ 同意之欠缺不得對抗善意無過失第三人

(4) 清償責任：債務 (不論婚前、婚後) 應由共同財產並各就其特有財產負清償責任 (§1034) ⇒ 債權人得自由選擇以共同或特有財產請求清償

(5) 補償請求權：債務由共有財產清償者不生補償請求權 (§1038Ⅰ)，以特有財產清償、特有債務以共同財產清償者有 (§1038Ⅱ)，婚後仍得請求

↳ ~91§1036 夫妻特有債務已刪 ⇒ §1038Ⅱ後 似無適用餘地 (林)

(6) 消滅

ex：共同 2000万 → §1039Ⅰ 1000 + 應繼 500万
Ⅲ阻斷

A、因夫妻一方死亡：共同財產之半數歸屬配偶，半數歸繼承人 (§1039Ⅰ)，另有約定從其約定 (§1039Ⅱ)，有§1145Ⅰ之情形不得繼承者，僅得請求一半 (§1039Ⅲ)

B、改用其他財產制：夫妻各取回訂立契約時之財產 (§1040Ⅰ)，存續中之共同財產一人一半 (§1040Ⅱ本文)

↳ 林：法律另有規定 ⇒ §1039、1038，修法前之§1040較符合公同共有法理

2、勞力所得共同制 (§1041 I)

(1) 勞力所得：於婚姻存續中所得之薪資、工資、紅利、獎金及其他勞力所得有关之財產收入、孳息及代替利益 (§1041 II)，不分勞力、勞心所得

(2) 勞力所得購買彩券之所得，屬勞力所得

(3) 不能証明勞力所得或以外者，推定為勞力所得 (§1041 III)

(4) 勞力所得外之財產適用分別財產制 (§1041 IV) (ex：无償取得之財產、慰撫金)

(5) §1041 V $\xrightarrow[\text{用}]{\text{準}}$ §1034、1038、1040

(6) 林：§1040 I 夫妻應僅能取回关係存續中无償取得之財產 ⇒ §1041 I 解釋上應於此无準用餘地

3. 分別財產制

(1) 非常法定財產制 (§1010)、約定財產制 (§1044) ⇒ 各保有其財產所有权，各自管理、使用、收益、处分

(2) 債務清償責任 (§1046 適用 §1023)